

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) này được ký Văn phòng **Chi nhánh Công ty TNHH Trang trí Nội thất Ánh Dương** bởi và giữa các bên có đầy đủ tư cách giao kết hợp đồng lao động theo quy định, gồm:

1. BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A):

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT ÁNH DƯƠNG

MST: 0104280721-001

Địa chỉ: 86 Nguyễn Thị Nhung, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM

Đại diện **Ông PHÙNG TIẾN QUÂN** Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: **Giám đốc**

Điện thoại: 0388 932998

2. BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN B):

Ông/ Bà Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày tháng năm

CCCD số: do CCSQLHCVTTXH cấp ngày

Thường trú tại:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số tài khoản: Ngân hàng:

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Công việc, địa điểm làm việc và thời hạn của Hợp đồng

1. Loại Hợp đồng lao động: 12 tháng

2. Thời hạn từ: đến hết

3. Địa điểm làm việc: Văn phòng Chi nhánh Công ty

4. Bộ phận công tác:, Chức danh chuyên môn (vị trí công tác):

5. Nhiệm vụ công việc như sau:

- Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).
- Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.
- Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

Điều 2: Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi

1. Thời gian làm việc:

- Từ thứ 2 đến sáng thứ 6: Buổi sáng: 8h – 12h; Buổi chiều: 13h – 17h;
- Thứ 7: Từ 08h đến 12h

- Do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu của tổ chức/bộ phận, Công ty có thể cho áp dụng thời gian làm việc linh hoạt. Những nhân viên được áp dụng thời gian

làm việc linh hoạt có thể không tuân thủ lịch làm việc cố định bình thường mà làm theo ca kíp, nhưng vẫn phải đảm bảo đủ số giờ làm việc theo quy định.

2. Thời gian làm thêm giờ: theo quy định của công ty
3. Thời gian nghỉ hằng tuần: Trừ các ngày làm việc theo ở mục 1.
4. Thời gian nghỉ lễ, tết, phép năm:
 - Người lao động được nghỉ lễ, tết theo luật định; các ngày nghỉ lễ nếu trùng với ngày Chủ nhật thì sẽ được nghỉ bù vào ngày trước hoặc ngày kế tiếp tùy theo tình hình cụ thể mà Ban lãnh đạo Công ty sẽ chỉ đạo trực tiếp.
 - Người lao động đã ký HĐLĐ chính thức và có thâm niên công tác 12 tháng thì sẽ được nghỉ phép năm có hưởng lương (01 ngày phép/01 tháng, 12 ngày phép/01 năm); trường hợp có thâm niên làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc.

Điều 3: Lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác

- Mức lương:đồng/tháng
- Chế độ phúc lợi:
 - + Tiền ăn: 38.500 đồng/ngày (tiền ăn được chi trả theo ngày làm việc trọn vẹn thực tế)
 - + Điện thoại:đồng/tháng
 - + Xăng xe:đồng/tháng
 - + Hỗ trợ nhà ở:đồng/tháng
- Các khoản bổ sung khác: tùy quy định cụ thể của Công ty
- Hình thức trả lương: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày 05 đến ngày 10 của tháng

Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền lợi

- Khen thưởng: Người lao động được khuyến khích bằng vật chất và tinh thần khi có thành tích trong công tác hoặc theo quy định của công ty.
- Chế độ nâng lương: Theo quy định của Công ty, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật và/hoặc không trong thời gian xử lý kỷ luật lao động và đủ điều kiện về thời gian theo quy chế lương thì được xét nâng lương.
- Chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.
- Đào tạo, bồi dưỡng: Người lao động được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện tại nơi làm việc hoặc được gửi đi đào tạo theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc.
- Thiết bị và công cụ làm việc sẽ được Công ty cấp phát tùy theo nhu cầu của công việc.
- Các khoản thỏa thuận khác gồm: tiền cơm trưa, thưởng mặc định, hỗ trợ xăng xe, nhà ở, trang phục..., theo quy định của Công ty.

2. Nghĩa vụ

- Thực hiện công việc với sự tận tâm, tận lực và mẫn cán, đảm bảo hoàn thành công việc với hiệu quả cao nhất theo sự phân công, điều hành (bằng văn bản hoặc bằng miệng) của Ban Giám đốc trong Công ty (và các cá nhân được Ban Giám đốc bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).
- Hoàn thành công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.
- Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC, văn hóa công ty, nội quy lao động và các chủ trương, chính sách của Công ty.
- Bồi thường vi phạm và vật chất theo quy chế, nội quy của Công ty và pháp luật Nhà nước quy định.
- Tham dự đầy đủ, nhiệt tình các buổi huấn luyện, đào tạo, hội thảo do Bộ phận hoặc Công ty tổ chức.
- Thực hiện đúng cam kết trong HĐLĐ và các thỏa thuận bằng văn bản khác với Công ty.

- Đóng BHXH, thuế TNCN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp CBNV được cử đi đào tạo thì nhân viên phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương, các quyền lợi khác được hưởng như người đi làm.
- Nếu sau khi kết thúc khoá đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.
- Bàn giao công việc: Bên B tiến hành bàn giao công việc; bàn giao công cụ, dụng cụ; thông tin email khi chuyển công tác, ngừng công tác, khi nghỉ việc theo quy định của Bên A.

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ

- Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong Hợp đồng lao động để người lao động đạt hiệu quả công việc cao. Bảo đảm việc làm cho người lao động theo Hợp đồng đã ký.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Hợp đồng lao động.

2. Quyền hạn

- Điều hành Người lao động hoàn thành công việc theo HĐLĐ (bố trí, điều chuyển công việc cho Người lao động theo đúng chức năng chuyên môn).
- Có quyền chuyển tạm thời lao động, ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt HĐLĐ và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo nội quy của Công ty trong thời gian HĐLĐ còn giá trị.
- Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại với cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu Người lao động vi phạm Pháp luật hay các điều khoản của HĐLĐ.

Điều 6: Đơn phương chấm dứt hợp đồng:

1. Người sử dụng lao động

- Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động được quy định tại điều 36 Bộ luật Lao động 2019.
- Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, Người sử dụng lao động phải báo trước cho Người lao động:
 - + Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 - + Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 - 03 năm.
 - + Ít nhất 03 ngày đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ, theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 01 năm.
- + Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ quy định tại điểm i Điều 36 của Bộ luật lao động: người lao động tự ý bỏ việc 5 ngày/tháng và 20 ngày/năm thì người sử dụng lao động không phải báo trước cho người lao động.
- Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày chấm dứt Hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày.

2. Người lao động

Khi người lao động đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn phải tuân thủ theo điều 35 Bộ luật Lao động 2019 và phải dựa trên các căn cứ sau:

- Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng.
- Bị ngược đãi, bị cưỡng bức lao động.
- Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc
- Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc.
- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 03 tháng liên tiếp mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Ngoài những căn cứ trên, người lao động còn phải đảm bảo thời hạn báo trước như sau:

- Đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d: Không cần báo trước.
- Đối với các trường hợp quy định tại điểm e: ít nhất 7 ngày;
- Đối với các lý do khác, người lao động phải đảm bảo thông báo trước:
 - + Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 - + Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 - 03 năm.
 - + Ít nhất 03 ngày đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ, theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 01 năm.
- Người lao động có ý định thôi việc vì các lý do khác thì phải thông báo bằng văn bản cho đại diện của Công ty là Phòng Hành chính Nhân sự biết trước ít nhất là 15 ngày.

Điều 7: Những thỏa thuận khác

- Công ty được quyền chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn đối với Người lao động có kết quả đánh giá hiệu quả công việc dưới mức quy định trong 03 tháng liên tục.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày và ký kết bản Phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng lao động đã ký kết.
- Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại Hợp đồng lao động.

Điều 8: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong Hợp đồng lao động này thì áp dụng theo quy định của Thỏa ước tập thể (nếu có), nội quy lao động và Pháp luật lao động.
- Khi hai bên ký kết Phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của Phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.
- Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, Hành chính nhân sự giữ 01 (một) bản, Người lao động giữ 01 (một) bản và có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2024

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

